

Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/02/2018, n. 4668

CASS
Ordinanza
28 febbraio 2018

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/02/2018, n. 4668

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 4668

Data del deposito : 28 febbraio 2018

Testo completo

seguito ORDINANZA sul ricorso 22965-2014 proposto da: AN GIOIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALABRIA

25, presso lo studio dell'avvocato SILVANA FAIS, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA BRINI;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO di VIA

CASAMORATA

32 in FIRENZE, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

118, presso l'U5 (lo studio dell'avvocato GIANFRANCO POLINARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTA ET;

- controricorrente -

nonchè

contro

ET PIERO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1021/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha chiesto rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE SECONDA CIVILEproc. n. 22965/2014 R.G. Rilevato che: - con sentenza n. 1021/2013, la Corte di Appello di Firenze confermò la sentenza di primo grado con la quale - nella causa promossa da CA GI nei confronti del Condominio dell'edificio sito in Firenze via Casamorata n. 32 e del suo amministratore AL PI - furono rigettate le domande attoree volte ad ottenere l'annullamento della deliberazione assembleare datata 11/04/2000 (con la quale erano stati ratificati i lavori eseguiti in via di urgenza dall'amministratore e approvato il relativo piano di riparto della spese) e la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno; - avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione CA GI sulla base di due motivi; - il condominio dell'edificio sito in Firenze via Casamorata n. 32 e AL PI hanno resistito con controricorso; - il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso;

Considerato che:

- il primo motivo (proposto per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili i primi due motivi di appello) è inammissibile per difetto di specificità (non riportando i motivi di appello e non evidenziando il preteso errore del giudice), dovendosi ribadire il principio già affermato da questa Corte secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque blo.)-30, T.k.t.-2ifo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE SECONDA CIVILEproc. n. 22965/2014 R.G. l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il

contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato;

pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass., Sez. 1, n. 20405 del 20/09/2006; Sez. 3, n. 21621 del 16/10/2007; Cass., Sez. 6 -2, n. 17739 del 07/09/2016, in motiv.; Sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017); - il secondo motivo (proposto per violazione degli artt. 1130 e 1135 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'assemblea condominiale con la deliberazione datata 11/04/2000 avesse ratificato l'operato dell'amministratore, nonostante che i lavori eseguiti non rivestissero carattere d'urgenza, che l'amministratore avesse omissso di riferire alla prima assemblea utile e che l'approvazione dei detti lavori non fosse stata messa all'ordine del giorno, ma inserita nel rendiconto consuntivo ordinario) è infondato, sia perché l'assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall'amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di delibera autorizzativa (Cass., Sez. 2, n. 18192 del 10/08/2009; Sez.

2, n. 6896 del 04/06/1992), sia perché la Corte territoriale, con CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE SECONDA CIVILEproc. n. 22965/2014 R.G. apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che i condomini erano stati adeguatamente informati di tali lavori (con apposita lettera dell'amministratore del 16/02/1999) e che l'avvenuta esecuzione degli stessi era stata ben evidenziata nel consuntivo annuale sottoposto all'assemblea per l'approvazione; - il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; - ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato;

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di